



Protokollauszug der 9. Sitzung

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Berlin, den 15. Oktober 2025, 14:30 Uhr

10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1

Sitzungssaal: PLH E.600

Vorsitz: Hansjörg Durz, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1 - öffentlich - Seite 03

Bericht der Bundesregierung zum Jahresbericht 2025
des Nationalen Normenkontrollrats

Selbstbefassung



Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Brinkhaus, Ralph Durz, Hansjörg Ebmeyer, Joachim Hoppermann, Franziska Körner, Dr. Konrad Pauls, Dr. Thomas Plum, Dr. Martin Reichel, Dr. Markus Schmidt, Henri Schulz, Marvin	Biadacz, Marc Dorn, Dr. Florian Ernst, Bastian Henrichmann, Marc Hoppenstedt, Dr. Hendrik Kemmer, Ronja Pilsinger, Dr. Stephan Pohlmann, Jan-Wilhelm Santos-Wintz, Catarina dos Steiniger, Johannes
AfD	Arpaschi, Alexander Ebenberger, Tobias Haise, Lars Jünger, Robin Maack, Sebastian Naujok, Edgar Rupp, Ruben	Fehre, Micha Gläser, Ronald Janich, Steffen Kaufmann, Dr. Michael König, Jörn Ladzinski, Thomas Storch, Beatrix von
SPD	Bettermann, Daniel Marvi, Parsa Mieves, Matthias David Schätzl, Johannes Wagner, Dr. Carolin Wallstein, Maja	Faeser, Nancy Gerster, Martin Mann, Holger Troff-Schaffarzyk, Anja Walter, Daniel Zorn, Armand
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dillschneider, Jeanne Heuberger, Dr. Moritz Lenhard, Rebecca Lührmann, Dr. Anna	Bär, Karl Brantner, Dr. Franziska Broßart, Victoria Stein, Sandra
Die Linke	Bremer, Anne-Mieke Lemke, Sonja Vogtschmidt, Donata	Achelwilm, Doris Bünger, Clara Ince, Cem



Tagesordnungspunkt 1 - öffentlich -

Bericht der Bundesregierung zum Jahresbericht 2025 des Nationalen Normenkontrollrats

Selbstbefassung

Der **Vorsitzende**: Wir kommen zu unserem öffentlichen Tagesordnungspunkt. Die Besucherinnen und Besucher muss ich wieder darauf hinweisen, dass das Fertigen von Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist und es entsprechende Konsequenzen geben könnte, wenn man es doch tut. Ich darf in Tagesordnungspunkt 1 einsteigen. Dazu darf ich unsere Gäste begrüßen, unseren Staatssekretär aus dem Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) Philipp Amthor und vom Nationalen Normenkontrollrat (NKR) den Vorsitzenden, Herrn Lutz Goebel. Herr Goebel ist uns digital zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind, Herr Goebel. Ich darf vom Sekretariat des Nationalen Normenkontrollrates Herrn Vogel begrüßen, der bei uns in Präsenz sitzt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir mit einem gemeinsamen Eingangsstatement von Herrn Goebel und vom Staatssekretär starten. Herr Goebel, dann darf ich Sie bitten, fünf Minuten Eingangsstatement.

Lutz Goebel (NKR): Sehr geehrter Herr Vorsitzender Durz, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Am 2. Oktober 2025 haben wir den NKR-Jahresbericht 2025 an Bundesminister Dr. Karsten Wildberger und Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Amthor übergeben. Es freut mich sehr, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, mit Ihnen über die Ergebnisse des Berichts zu sprechen. Mit dem neuen Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung wurde erstmals ein Ressort geschaffen, das Bürokratierückbau zur Chefsache macht. Die Zielmarken sind ambitioniert, aber erreichbar, wenn die Ministerien diese Aufgabe bestimmt und kreativ angehen. Unnötige Regeln und Standards müssen infrage gestellt werden. Wir sehen, dass die Bundesregierung über den klassischen Bürokratieabbau hinausgeht. Sie hat eine Modernisierungsagenda beschlossen, um staatliche Strukturen auf Vordermann zu bringen. Aber Papier ist geduldig. Jetzt zählt die Umsetzung. Dafür braucht es eine starke Steuerung durch das BMDS und das Bundeskanzleramt. Lassen Sie uns auf die Zahlen schauen.

Zum Ende der 20. Legislaturperiode flacht der Anstieg beim jährlichen Erfüllungsaufwand erstmals spürbar ab. Zu Beginn der 21. Legislaturperiode sinkt er deutlich um 3,2 Milliarden Euro. Den größten Beitrag leistet der Bau-Turbo. Zum Ende des Berichtszeitraums ergibt sich also ein positiver Trend. Trotzdem bleibt der Belastungsberg groß: 13,2 Milliarden Euro an jährlichem Erfüllungsaufwand und 64 Milliarden Euro Bürokratiekosten. Wir sehen bereits neue Belastungen, die nach dem Redaktionsschluss zum NKR-Jahresbericht verabschiedet wurden. Insgesamt 3,7 Milliarden Euro zusätzlicher Erfüllungsaufwand, der hauptsächlich auf die Umsetzung der EU-Richtlinien NIS-2 und Corporate Social Responsibility (CSR) zurückzuführen ist. Die Gesetzgebung geht munter in einem Tempo weiter, das wenig Raum für Prüfung lässt. Die Umsetzung der Abbauziele wird in diesem Modus nicht gelingen. Was wir brauchen, ist eine wirklich ernst gemeinte Verzahnung der quantitativen und qualitativen Gesetzgebungsinstrumente in einer Frühphase von Gesetzen. Zum Thema Staatsmodernisierung: Die Modernisierungsagenda ist gut, aber ihr fehlt die Verlängerung auf die Landes- und Kommunalebene. Deshalb ist es so wichtig, dass die Agenda Bund und die Agenda Föderal noch mehr zusammen gedacht werden. Wir wünschen dem BMDS viel Erfolg bei seiner großen Aufgabe. Erfolg wird sich aber nur einstellen, wenn alle Ministerien mitmachen und wichtige Verabredungen mit den Ländern getroffen werden. Ein Appell von mir an die Abgeordneten: Wir beobachten, dass einige der Ministerien doch sehr zurückhaltend mit den Vorschlägen für Bürokratierückbau sind. Wir empfehlen als Normenkontrollrat, dass Sie eine Art Monitoring aufbauen, um zu schauen, was gemacht und erreicht wurde. Sie sollten einfordern und das Ministerium dabei unterstützen, dass wir dort vorankommen und wir gleichzeitig die Modernisierung vorantreiben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Goebel. Staatssekretär Amthor ergänzt.

PSSt Philipp Amthor (BMDS): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Goebel, Ihnen stellvertretend für den Nationalen Normenkontrollrat auch in diesem Gremium noch einmal ein herzliches Wort des Dankes. Herr Goebel hat erwähnt, dass er am



2. Oktober 2025 im Rahmen einer Bundespressekonferenz den Jahresbericht des Nationalen Normenkontrollrates an Bundesminister Dr. Karsten Wildberger und an mich übergeben hat. Ich bin ausdrücklich froh, dass wir das nun im Ausschuss so thematisieren. In der letzten Wahlperiode war es gute Tradition, das im Rechtsausschuss zu tun. Insoweit finde ich es gut, dass man dann ein jährliches Highlight im Abgeordnetenkalender hat, den Bericht des Nationalen Normenkontrollrats hier in diesem Gremium auszuwerten. Er hat einen hohen Wert, um das zu sagen, auch wenn dort nun eine positive Tendenz mit Blick auf den Bürokratierückbau mitschwingt. Der Normenkontrollrat ist ein unabhängiges Gremium, das vorher nicht fragt, ob es uns loben oder kritisieren darf. Wir wollen dem Nationalen Normenkontrollrat Anlass geben, viel Lob an das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zu verteilen, weil sich viele langjährige Forderungen des NKR im Koalitionsvertrag und in der gemeinsamen politischen Agenda der Koalitionsfraktionen wiederfinden. Die Zahlen können sich durchaus positiv sehen lassen. Allerdings ist das, was Herr Goebel gesagt hat, kein Grund, sich zurückzulehnen. Damit der NKR-Jahresbericht nächstes Jahr wirklich eine Entlastung mit sich bringt, ist es notwendig, dass wir in den Entlastungsvorhaben viel ambitionierter und stärker vorankommen. Das sind unsere Vorstellungen. Dafür ist die Modernisierungsagenda der zentrale Schlüssel, über den wir hier im Gremium schon gesprochen haben, Sie erinnern sich an die Faust I-Metapher vom letzten Mal. Das gibt die Möglichkeit der Vertiefung in der folgenden Diskussion.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank für die Einführung, Herr Goebel. Meinerseits auch noch einmal vielen Dank für Ihre Aufforderung uns gegenüber, dass wir das regelmäßige Monitoring hier im Ausschuss vornehmen müssen. Wir haben uns in der letzten Sitzung des Ausschusses bereits erstmals mit der Modernisierungsagenda beschäftigt. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir den Tagesordnungspunkt regelmäßig hier im Gremium aufrufen und alle Häuser nacheinander einladen werden, um dort abzufragen, welche Maßnahmen sie angehen und wie der Fortschritt jeweils erfolgt. Wir steigen in die erste Debattenrunde ein: Frage und Antwort innerhalb der fünf Minuten. Ich bitte darum, auf die Frage jeweils gleich zu

antworten. Wir beginnen mit der CDU/CSU-Fraktion und Dr. Martin Plum.

Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Goebel, dass Sie heute mit uns in den Austausch treten. Vor allem vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit. Der Nationale Normenkontrollrat ist immer wieder Treiber in Sachen Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau. Das ist eine Arbeit, die wir als CDU/CSU-Fraktion sehr schätzen. Die Veröffentlichung des Jahresberichts ist zusammengefallen mit der Veröffentlichung der Modernisierungsagenda. Deswegen haben Sie das, was die Regierung sich darin vorgenommen hat, noch nicht im Einzelnen berücksichtigen können. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es immer noch einen viel zu großen Bürokratieberg in Deutschland gibt. Wenn Sie auf diese Modernisierungsagenda blicken, die Sie ja eben schon kurz positiv bewertet haben, sind dort nicht viele Maßnahmen enthalten, die das Zeug zum Schaufelradbagger haben, der diesen Berg ein Stück weit abtragen wird?

Lutz Goebel (NKR): Das sind durchaus eine ganze Reihe von Maßnahmen. Es wurde, wie schon erwähnt, etliches von dem, was wir an Vorschlägen haben, übernommen. Ich denke, Sie sind gut unterwegs. Wir haben das Problem, dass die Regierung bei der Gesetzgebung viel zu kurze Fristen vorlegt. Die Arbeit, gute Gesetze zu machen, beginnt vorne: Man befragt die Betroffenen, man visualisiert die Abläufe, man geht praktisch bis in die Kommunen und zu den Unternehmen. Dort fragt man die Fachleute, wie die Maßnahmen bei ihnen ankommen und wie man es besser machen kann, dieser Teil fällt teilweise weg. Die Gesetze sind nicht so gut, wie sie sein könnten, wenn man das viel früher in Angriff nehmen würde. Wir als NKR stehen gerne bereit, die Ministerien bei der Ideensuche zu begleiten. Wir haben einen ganzen Katalog von Punkten, die dort aufgegriffen werden können. Wir sind zu Zeiten der Ampelregierung einmal aufgefordert worden, bei der Verbändeabfrage nachzuschärfen. Dazu haben wir Vorschläge gemacht. Das Gold-Plating bestehender Gesetze kann abgeschafft werden. Wir haben die dynamische 60 Punkte-Liste, in der wir viele Vorschläge machen. Ich denke, die Modernisierungsagenda ist gut. Weil sehr viele neue Gesetze nachkommen, ist aber dauernd etwas zu tun. Die Omnibus-



gesetze sind teilweise eher enttäuschend, als dass sie wirklich Entlastung bringen.

Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU): Herr Goebel hat in seinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass die Modernisierungsagenda eine Verlängerung auf die Länder und die Kommunen braucht. Deswegen die Frage an den Parlamentarischen Staatssekretär: Wie weit ist dieser Prozess und wann hoffen Sie dort zu einem Ergebnis zu kommen?

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank, Herr Kollege, für die Nachfrage. Es gibt einen klaren Zeitplan dafür: Am 5. Dezember 2025 wird die föderale Modernisierungsagenda im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler verabschiedet. Das ist der Fixpunkt, auf den wir jetzt hinarbeiten. Am 13. November 2025 wird zuvor eine Beratung mit einer Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien stattfinden, an der der Chef des Bundeskanzleramtes und ich von der Bundesseite teilnehmen werden. Dazu finden viele Einzelgespräche statt. Am Montag habe ich unter anderem den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern besucht. Heute Vormittag habe ich das Gespräch mit dem Chef der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hier in Berlin gesucht. Wir sind von Seiten des Kanzleramtes und des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung im regelmäßigen Austausch, um föderal ein hohes Ambitionsniveau dieser Modernisierungsagenda zu halten. Sehr wichtig ist der Punkt, den Herr Goebel angesprochen hat: Diese Agenden sind miteinander zu verzahnen, sie setzen aufeinander auf. Das hohe Ambitionsniveau der Modernisierungsagenda des Bundes war hilfreich und auch Treiber dafür, dass wir jetzt bei der föderalen Verabredung nicht dahinter zurückfallen wollen.

Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU): Der NKR-Jahresbericht weist beim Digitalcheck Nachholbedarf auf, insbesondere bei den Visualisierungen von Gesetzentwürfen. Letztes Jahr wurden nur 22 Prozent der möglichen Vorhaben visualisiert. Wie möchte die Bundesregierung diesen Prozess vorantreiben?

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank. Das ist ein wichtiges Vorhaben, das wir im Rahmen der besseren Rechtsetzung als Themenfeld auch in der Modernisierungsagenda adressieren. Bei vie-

len der Bestrebungen – Stichwort Digitalcheck, Bürgercheck, die ganzen Checks, die es im Grunde gibt – mangelt es nicht an zusätzlichen Vorhaben, sondern an einer Konsolidierung und an einer Zusammenführung. Das Zentrum für Legistik ist daher für uns ein sehr wichtiges Vorhaben. Ich bin sehr dankbar für den Austausch, den wir mit den Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitikern der Fraktionen in dieser Woche hatten. Das Hauptberichterstattegespräch hat stattgefunden. Im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsbestrebungen planen wir mit neuen Mittelansätzen und umgeschichteten Mitteln, damit das schon lange angekündigte Zentrum für Legistik durch entsprechende Haushaltsansätze nun materialisiert werden kann.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Als nächstes Herr Maack für die AfD-Fraktion.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Zunächst herzlichen Dank, Herr Goebel, dass Sie hier im Ausschuss sind und von der AfD-Seite aus unseren herzlichen Dank an Sie und Ihre Kollegen vom Nationalen Normenkontrollrat für Ihre wertvolle Arbeit. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass es jemanden gibt, der ein Gegengewicht zu den Bürokraten bildet, die aus der Sache heraus immer wieder neue Gesetze schaffen wollen. Soweit ich es verfolgen konnte, hat bisher jede Bundesregierung immer angekündigt, die Bürokratie zurückbauen zu wollen. Bisher ist unter jeder Bundesregierung die bürokratische Belastung – zumindest gefühlt – gestiegen. Wenn man heute mit Unternehmern spricht, gibt es eine Riesenverzweiflung. Gleiches gilt für Projektentwickler und Bauherren, die nicht ein und aus wissen, wobei das Landesrecht ist. Wir haben eine Staatsquote von 49,5 Prozent. Woran sind die bisherigen Bundesregierungen gescheitert und wie könnte man es besser machen?

Lutz Goebel (NKR): Es gab in der Vergangenheit immer Bürokratieentlastungsgesetze. Das letzte war BEG IV aus dem letzten Jahr. Das war ein sehr aufwendiges Verfahren. Praktisch wurden die Ministerien aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Es muss ein Perpetuum mobile sein. Dort muss es immer weitergehen. Es müssen Pakete gepackt werden. Es war auch in der Vergangenheit so, dass einige Ministerien gesagt haben, ich will meine Einsparungen nicht unbedingt der FDP schenken, weil der Justizminister ein FDP-Mann



war. Das ist keine geeignete Vorgehensweise. Das ist wie in einem Unternehmen, wenn Sie Bürokratie abbauen wollen, müssen Sie an die Prozesse heran. Das liegt nicht unbedingt auf dem Tisch. Ich war vor kurzem in Dänemark und habe gefragt, wie die das machen. Die bilden praktisch aus den Ministerien zwei bis drei erfahrene Mitarbeiter, dann Leute aus der Wirtschaft, auch einer aus den Verbänden und von den Kommunen, die setzen sich zusammen und sagen, wo die dicken Brocken sind, an die sie heranmüssen, und was sie abschaffen müssen. Das ist Schwerstarbeit, die man orchestrieren muss. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung wird das sicherlich tun. Dort muss jedes Ministerium herangehen. Wir wissen alle, sie wollen die Gesetze, die sie selbst erlassen haben, nicht abschaffen, weil sie überzeugt sind, dass alles toll ist. Wenn man einen ordentlichen Plan hat – Herr Amthor kann noch etwas dazu sagen, wie man das dann orchestriert – dann wird es gelingen, und das muss dauerhaft sein. Der zweite Punkt ist Europa. Die ganz dicken Brocken, das wissen Sie aus Ihren Gesprächen mit den Unternehmern, kommen aus Europa. 57 Prozent der Gesetze kommen aus Europa. Deutschland muss sich in Brüssel dafür einsetzen, dass es gar nicht dazu kommt, dass man von irgendwelchen Gesetzen überrascht wird, sondern dass man sie mitgestaltet und verhindert, dass das so gewaltig wird. Das ist eine Riesenaufgabe. Wenn erst einmal der ganze Apparat in Brüssel läuft und große Gesetze auf dem Tisch liegen, bekommt man sie so schnell nicht wieder weg. Da sind die großen Hebel, wo man etwas machen kann.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Vielen Dank. Die Sache mit Europa hätte ich auch noch angesprochen. Das haben wir uns in der AfD sehr genau angeschaut. Wir sind zum Schluss gekommen, dass Europa in der aktuellen Form nicht reformierbar ist und wir deshalb einen „Dexit“ anstreben. Vielleicht noch einmal an Herrn Amthor: Wenn die Bundesregierung einen Beweis dafür antritt, dass Europa reformierbar ist, kann man natürlich bestimmte Positionen überdenken. Der Beweis steht jedoch aus. Sie haben jetzt die Chance zu zeigen, dass Europa reformierbar ist, wenn Sie die Bürokratie dort heruntergebaut bekommen. An Herrn Amthor, die Frage hatte ich bei der letzten Befragung schon einmal zum Haushaltsbereich gestellt, wie beurteilen Sie die Durch-

setzungsfähigkeit Ihres Ministeriums gegenüber den anderen Ministerien? Wir haben zum Beispiel das Innovationsförderungsgesetz, das jetzt, glaube ich, in der Warteschleife ist, weil erst einmal geklärt werden muss, welches Ministerium zuständig ist.

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Herr Abgeordneter, ich will zu zwei Punkten Stellung nehmen. Zum einen zum „Dexit“, das ist ausdrücklich nicht die Position der Bundesregierung, und das erwägt sie auch nicht. Es wäre zum großen Schaden der Volkswirtschaft in Deutschland, wenn wir uns für einen solchen, auch geschichtsvergessenen, Isolationsismus entscheiden würden. Das wäre schlecht für die deutsche Wirtschaft. Das wäre auch schlecht für die gesamte Perspektive unserer europäischen Integrationsvorstellung. Gleichzeitig braucht es Reformen in Brüssel. Um diese Themen zu adressieren, ist der Minister gerade heute, zur Stunde, im Gespräch mit der Kommissionspräsidentin in Brüssel. Was die Frage der Durchsetzung von Staatsmodernisierungsthemen innerhalb der Bundesregierung angeht, kann ich Ihnen sagen, dass die Modernisierungsagenda mit zwei Dutzend Hebelprojekten und 80 konkreten Einzelmaßnahmen Beleg dafür ist, dass es nicht nur unser Ministerium, sondern die Bundesregierung in Gänze interessiert.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Jetzt für die SPD-Fraktion Parsa Marvi.

Abg. **Parsa Marvi** (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben über die föderale Modernisierungsagenda gesprochen. Herr Amthor hatte zu Recht auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) im Dezember verwiesen. Das Thema wird von erheblicher Relevanz sein, auch im Output und in dem, was ankommt, ob die Bürgerinnen und Bürger am Ende sagen, dass es eine gute Legislaturperiode für die Digitalpolitik war. Deswegen meine Frage noch einmal, Herr Goebel, vielen Dank auch für Ihren Impuls, wie sehen Sie das? Wie muss diese föderale Modernisierungsagenda konkret ausgestaltet sein, um die des Bundes sinnvoll zu ergänzen?

Lutz Goebel (NKR): Wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland, die unterschiedliche IT-Systeme haben. Das Wichtigste wird sein, dass man alle miteinander vernetzen kann, sodass sie miteinander kommunizieren können. Dafür muss man keine einheitliche Software haben. Das ist das



Wichtigste, dass man sagt, wo sind gewisse Standards, wo kann praktisch der Bund auch sagen, wie man sich dort mit Schnittstellen vernetzt. Die Idee ist, dass der Bund gewisse Dinge entwickelt und die Länder und Kommunen diese Software nachnutzen können. Ich denke, dass das die einzige Chance ist, die es gibt. Es gibt teilweise erhebliche Widerstände aus den Kommunen, aus welchen Gründen auch immer. Das fängt schon dort an, dass einige Kommunen gar nicht wollen, dass man die Führerscheinanmeldung zentral woanders durchführt und man die Autos nicht bei ihnen anmeldet. Das ist sehr schwierig. Der beste Hebel ist das Geld. Meines Erachtens lässt sich das gegenüber den Ländern und den Kommunen nur über das Geld regeln. Ich überspitze das ganz gerne einmal: Sie dürfen den Ländern eigentlich nur Geld geben, wenn sie im Gegenzug Reformmaßnahmen machen und strukturelle Veränderungen einbringen.

Abg. **Parsa Marvi** (SPD): Vielen Dank. Passend dazu die folgende Frage: Befürworten Sie als NKR, die bestehenden verfassungsrechtlichen Spielräume zu nutzen im Sinne der Bündelung von Zuständigkeiten? Welche Spielräume sehen Sie als gegeben an, um die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen schneller und schlanker zu gestalten? Wo ist eine Grundgesetzänderung aus Ihrer Sicht unumgänglich?

Lutz Goebel (NKR): Wir haben das extra einmal untersuchen lassen. Wir haben ein sogenanntes Bündelungsgutachten gemacht. Dort ist eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, wie Länder zusammenarbeiten können und man gewisse Dienstleistungen – auch von den Kommunen – an gewissen Stellen bündelt. Das muss nicht unbedingt zentral sein. Das kann an drei oder vier Stellen im Land sein. Im Detail kann ich das nicht beantworten. Wir haben ein zusätzliches juristisches Gutachten dazu gemacht, was ohne Verfassungsänderung Bündelungen ermöglicht. Dort sind sehr viele Möglichkeiten gegeben. Herr Vogel kann Ihnen gerne einmal zur Verfügung stellen, was dort möglich ist. Ich glaube, eine Grundgesetzänderung ist eine riesige Aufgabe. Das wird eher schwerfallen. Daneben gibt es sehr viele andere Möglichkeiten.

Abg. **Parsa Marvi** (SPD): Vielen Dank. Eine abschließende Frage für die Runde: Die Modernisierungsagenda soll stetig weiterentwickelt und Um-

setzungsprozesse gemonitort werden. Welche Zyklen und welche Methoden halten Sie für geeignet, um möglicherweise notwendig werdende Kurskorrekturen vollziehen zu können?

Lutz Goebel (NKR): Das ist eine Frage, die ich relativ schlecht beantworten kann. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. In einem Abstand von einem Jahr sollte man die Dinge komplett überprüfen. Ich würde vorschlagen, dass Herr Amthor die Frage beantwortet. Er hat dort eine klare Vorstellung.

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank, Herr Goebel. Herr Kollege, in der Tat, ich glaube, wichtig ist, um das Ambitionsniveau der Modernisierungsagenda hochzuhalten und nachzuvollziehen, eine Zangenbewegung von verschiedenen Richtungen zu vollziehen. Gehen Sie davon aus, dass insbesondere die Ministerien, die Projekte eingebracht haben – so hoffe ich – ein Interesse daran haben, dass sie umgesetzt werden. Wir als Bundesministerium werden dafür Druck machen. Wir stellen uns nicht vor, dass wir, wenn wir heute in einem Jahr dann zum nächsten Normenkontrollratsbericht zusammensitzen, darüber sprechen. Sondern wir werden mit Haltepunkten, die jetzt in den kommenden Monaten unmittelbar kommen, wie die Entlastungskabinettsitzung am 5. November, die föderale Modernisierungsagenda und eben auch im Staatssekretärsausschuss Bilanz ziehen. Wir werden das auf Regierungsseite hochhalten. Ich bin auch dankbar, wenn Sie hier den Weg verfolgen, den die Koalitionsfraktionen beim letzten Mal auch gezeichnet haben, indem man die Modernisierungsagenda regelmäßig im Parlament zum Thema macht, hier im Ausschuss und darüber hinaus.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Nun Dr. Anna Lührmann für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abg. **Dr. Anna Lührmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Herr Goebel, für Ihre wichtige Arbeit, für den Bericht des Nationalen Normenkontrollrates und seine konkreten Vorschläge für einen funktionierenden Staat. Wir halten gerade die Maßnahmen zur besseren Gesetzgebung, die die legislative Frühphase betreffen, für besonders sinnvoll. Wir sehen in Ihrem Bericht die Notwendigkeit für die Bundesregierung, sich für eine effizientere föderale Arbeitsteilung einzusetzen. In der angekün-



digitalen zweiten Modernisierungsagenda für Länder und Kommunen erwarten wir dafür konkrete Lösungen. In der ersten Runde will ich auf die Deutschland-App für alle Verwaltungsdienstleistungen eingehen, die Sie in Ihrem Bericht erwähnen. Könnten Sie, Herr Goebel, noch einmal erläutern, was sich dahinter verbirgt? Ich würde den Staatssekretär Amthor bitten, das einmal zu kommentieren. Vielen Dank.

Lutz Goebel (NKR): In einer Reihe anderer Länder kann sich der Bürger mit dem Staat auf einer Plattform vernetzen. Das erfolgt über eine App. Das Interessante ist dann, wenn die Daten, die der Bürger bereits dem Staat überlassen hat, dort vorhanden sind. Dass auf die zurückgegriffen werden kann. Dahinter steckt im Prinzip ein Plattform-Gedanke, dass jeder Bürger auf effiziente Art und Weise mit dem Staat kommuniziert.

PStS Philipp Amthor (BMDS): An vielen Stellen haben der Normenkontrollrat und das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung dasselbe Zielbild. Der Plattform-Gedanke muss gestärkt werden – deshalb trifft der Begriff Deutschland-App von der Zielrichtung in gewisser Weise. Es geht eben nicht nur um die Verwaltungsleistungen des Bundes, denn es ist zwar schön, wenn die Leute die Punkte in Flensburg beim Kraftfahrtbundesamt abfragen oder eine Ausfuhrgenehmigung beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle beantragen können, wichtig ist aber, damit die App wirklich greifbar ist und einen echten Mehrwert hat, dass wir es schaffen, in dem Gedanken einer Plattform Verwaltungsleistungen von Ländern und Kommunen miteinzubeziehen. Wir arbeiten daran, wenn man fragt, was kann eine zentrale App sein, als Bezugspunkt, dass dann die Vorhaben, die wir auch dank der Unterstützung des Parlaments mit entsprechenden Ansätzen im Sondervermögen etatisieren konnten, für das wichtige Projekt der EUDI-Wallet für die digitale Brieftasche, der richtige Ankerpunkt für eine solche App wären.

Abg. Dr. Anna Lührmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Sie erwähnen in Ihrem Bericht, dass digital Praxis- und Bürgerchecks klug verzahnt werden müssen und unter Beteiligung Betroffener frühzeitig eingesetzt werden sollten. Erst einmal die Frage an Sie, Herr Goebel, wie blicken Sie auf die aktuellen Regierungspläne in diesen drei Bereichen? An die Bundesregierung:

Wie sollten die in der Modernisierungsagenda vereinbarten Praxischecks ex-ante und ex-post funktionieren? Wie oft sollen sie eingesetzt werden?

Lutz Goebel (NKR): Ich kann bis jetzt nur erkennen, was dort angekündigt wurde. Dort wurde gesagt, dass die drei Dinge zusammengeführt werden sollen. Es ist extrem wichtig, dass es nicht immer mehr Überprüfungspunkte bei der Gesetzgebung gibt. Die Leitfäden müssen überarbeitet und das muss zusammengeführt werden. Meines Erachtens müsste die Visualisierung für jedes Gesetz zwingend vorgeschrieben werden. Ich würde es dabei erst einmal belassen.

PStS Philipp Amthor (BMDS): Vielen Dank. Sehr wichtiger Punkt. Ich hatte vorhin das Zentrum für Logistik erwähnt, welches diese Checks zusammenführen soll. Das entsprechende Referat heißt nicht nur so, sondern arbeitet auch entsprechend. Ich freue mich, wenn wir hier weitere Schritte machen. Ich hatte die Etatisierung erwähnt. Das können wir hier zu gegebener Zeit noch einmal vertiefen, das wäre gut, gerade die Expertise der Abgeordneten zum Thema „bessere Rechtsetzung“ einzubeziehen. Die Praxischecks wollen wir in einer Breite haben, das haben wir im Koalitionsvertrag so angelegt. Einerseits wollen wir die Praxischecks stärken, die es jetzt schon gibt, die hat das Wirtschaftsministerium durchaus erfolgreich durchgeführt. Dieses Instrument ist vom Nationalen Normenkontrollrat von vielen sehr positiv gesehen worden, dass man nicht nur für neue Regelungen, sondern vor allem für bestehende Themencluster, für Verwaltung entlang von Lebenslagen gesprochen, Praxischecks durchführt. Wir haben dafür auch entsprechende Zuständigkeiten aus dem Wirtschaftsministerium kraft Verwaltungsvereinbarung übernommen. Es soll weitere Praxischecks geben, die nachgelagert stattfinden, aber in der Gesamtkonzeption „Stärkung der Frühphase“, wo wir an einem bündigen Konzept arbeiten, geht es darum, Checks zu bündeln und Praxischecks in der Frühphase einzuführen – insbesondere um Vollzugswissen einzubeziehen. Also Praxischecks in einem weiten Verständnis, nicht nur in einer der Spielarten.

Der Vorsitzende: Vielen Dank, und für Die Linke Frau Lemke.



Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Vielen Dank. Herr Goebel, ich fand es sehr spannend, was Sie zu den Kommunen gesagt haben, die sich gegen die Zentralisierung von Verwaltungsdienstleistungen wehren. Dort merkt man sehr schön, natürlich ist es eine Frage des Geldes ist, solange die Kommunen so unterfinanziert sind und darauf angewiesen sind, Gebühren zu nehmen, haben sie große Vorbehalte gegenüber einer Staatsmodernisierung und einer Zentralisierung. Sie haben den Beobachtungszeitraum von Juli 2024 bis 2025 gehabt, ist es überhaupt aussagekräftig, von einer Trendwende zu sprechen, weil die meisten der bisherigen Vorhaben von der alten Regierung gemacht wurden? Mich interessiert ein weiterer Punkt: Sie sind beim BMDS angesiedelt, das der zentrale Treiber der Modernisierungsagenda sein soll. Wie wollen Sie garantieren, dass es dort eine gewisse Unabhängigkeit gibt? Der NKR soll ein unabhängiges Kontrollgremium sein und eine Kontrollfunktion gegenüber dem BMDS haben.

Lutz Goebel (NKR): Zum Thema Kommunen muss ich Ihnen sagen, die Kommunen haben noch eine andere Herausforderung. Es ist nicht unbedingt das Geld, sondern dass immer mehr Leute in den Ruhestand gehen als neue nachkommen. Die haben ein riesiges Personalproblem. Deswegen kommt es ihnen doch sehr entgegen, wenn ihnen bestimmte Aufgaben weggenommen werden. Es hängt nicht unbedingt mit dem Status zusammen, ob man jetzt gerade eine Führerscheinstelle hat oder Kfz-Kennzeichen ausgibt, sondern das muss man neu denken. Klar ist, dass dafür ein Kulturwandel notwendig ist. Wenn Sie nach einer Trendwende fragen, Ja, wir sind vorsichtig, aber wir haben schon gesehen, dass beginnend mit der letzten Regierung und jetzt insbesondere mit dieser Regierung, neue Maßnahmen eingesetzt werden und das Thema zunehmend parteienübergreifend ernst genommen wird. Einzelne Gesetze wie der „Bau-Turbo“ bringen sehr viele Möglichkeiten für Entschlackung oder Beschleunigung. Gleichzeitig kommen immer wieder andere Dinge dazu. Dann muss die Bundesregierung sich fragen, auf welche Art und Weise sollen wir europäische Gesetze umsetzen. Das kann man nämlich teilweise relativ bürokratiearm machen, wie es andere Länder auch machen. Entschuldigung, könnten Sie die letzte Frage noch einmal wiederholen?

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Wie wollen Sie die Unabhängigkeit sicherstellen, wenn der NKR beim BMDS angesiedelt ist?

Lutz Goebel (NKR): Seien Sie unbesorgt. Der Rat ist ehrenamtlich tätig. Wir sind aus einer Reihe von Parteien. Darauf achten wir sehr genau. Wir sind der Sache verpflichtet. Wenn sich das im Ergebnis nicht ordentlich entwickelt, werden wir sehr kritisch die Finger heben. Auch in der Diskussion mit dem Minister und Herrn Amthor sagen wir immer wieder „Ja, aber...“. Keine Sorge, wir behalten unsere Unabhängigkeit, die ist uns sehr wichtig.

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): In dem Bereich wird vorgeschlagen, Sozialleistungen durch Pauschalisierung zu vereinfachen. Das sehen wir sehr kritisch, weil wir befürchten, dass dort große Potenziale sind, dass Sie dort vereinfacht kürzen wollen – gerade, wenn man das unter einem reinen Kostenaspekt betrachtet. Daher würde mich interessieren, wie sich das Ministerium dazu positioniert und wie Sie zu den bedarfsgerechten Einzelfallprüfungen stehen.

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Ich will Folgendes vor die Klammer ziehen: Uns ist tatsächlich der Eindruck aus der bisherigen Zusammenarbeit mit dem NKR entstanden, dass der NKR sehr wohl sehr unabhängig ist und seine Arbeit unabhängig verrichtet. Das ist auch gut so. Wenn NKR und BMDS ein und dieselbe Meinung vertreten, kann es daran liegen, dass man sich schlimm abgesprochen hat oder dass es einfach gute Argumente und richtige Dinge sind. Mit Blick auf die Vereinfachung des Sozialstaates ist es so, dass dieses Thema auch in den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag und in dem, wie es durch den NKR angelegt ist, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eine Vorgeschichte hat. Es gibt ein sehr lesenswertes Gutachten des Normenkontrollrates zum Thema Entbürokratisierung und Vereinfachung von Sozialleistungen aus der letzten Wahlperiode. Das hat uns auch in den Koalitionsverhandlungen beschäftigt. Das hat die Initiative für einen handlungsfähigen Staat beschäftigt. Ich bin sehr dankbar, dass sich insbesondere auch Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle um das Thema sehr bemüht haben. Die sind nicht als Apologeten des Neoliberalismus bekannt, die den Sozialstaat zusammenstreichen wollen. Das ist auch nicht unser Interesse. Unser Interesse ist es, die Bürokratie



und die Belastungen, die sich in schwierigen Lebenslagen oft mit Sozialleistungsbürokratie verbinden, abzubauen.

Der **Vorsitzende**: Dankeschön. Wir steigen in die zweite Debattenrunde entsprechend der Größenordnung der Fraktionen ein. Es beginnt für die CDU/CSU-Fraktion Franziska Hoppermann.

Abg. **Franziska Hoppermann** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Goebel, für Ihren Bericht und vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich würde gerne einen ganz anderen Ball aufgreifen. Erstmal der Punkt: Die Forderungen des Normenkontrollrats spiegeln sich in toto im neuen Aufgabenfeld des BMDS wider, denn es ist auch ein sehr breit angelegtes Spektrum, wo Sie sagen, wo man ansetzen muss. Das ist der Grund, warum wir das Ministerium genau in diesem Zuschnitt haben. Ich finde es folgerichtig, dass der Normenkontrollrat auch dort angesiedelt ist. Nur so können gemeinsam die Hebel angegriffen werden, wie man gemeinsam dem Thema Bürokratie Herr werden kann. Ich wollte auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich das Thema untergesetzliche Normen. Das eine ist, dass man immer sagt, es kommt sehr viel Bürokratie aus Brüssel und aus dem europäischen Bereich, aber der weit überwiegende Teil besteht aus untergesetzlichen Normen, die gar nicht politisch entschieden worden sind, sondern zum Beispiel zwischen Berufsgenossenschaften und Versicherungsträgern, und die sich dann aus bestimmten DIN-Normen (Deutsches Institut für Normung) ergeben, die eine enorme Bürokratielast ausmachen. Deshalb ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass sich die Befugnis des NKR auch auf den untergesetzlichen Normenbereich erweitern soll. Können Sie uns sagen, wie Sie dieses Themenfeld angehen wollen?

Lutz Goebel (NKR): Frau Hoppermann, das ist ein Riesenthema. Diese Organisationen führen teilweise ein ziemliches Eigenleben. Wir sind ehrenamtlich tätig und haben ein begrenztes Sekretariat. Wir können nicht überall diese Dinge aufgreifen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir an gewisse Dinge heranmüssen. Ich nenne mal DIN-Normen. Die DIN-Normen sind ganz okay privatwirtschaftlich organisiert. Sie führen jedoch ein gewaltiges Eigenleben. Über die Gerichte werden sie zum Stand der Technik und sind dann Vorgaben, die alles sehr teuer machen. Beim Tag der

Deutschen Einheit in Saarbrücken habe ich darüber mit Ministerin Hubertz gesprochen, dass wir an das Thema DIN-Normen heranmüssen. Wenn wir die Baukosten um 1.000 bis 2.000 Euro pro Quadratmeter senken wollen, geht das nur über das Absenken von Standards. Wir haben teilweise völlig illusorische Standards. Der DIN-Ausschuss wird sagen „Lasst uns bloß in Ruhe“. Vielleicht haben Sie das verfolgt, der DIN-Ausschuss hat sich geäußert, dass er lediglich dafür Sorge, dass alles kompatibel sei. Das stimmt aber gar nicht. Das sind Riesenthemen. Ein weiteres Beispiel ist die Kassenärztliche Vereinigung. Wer will dort drangehen? Wenn Sie mit befreundeten Ärzten sprechen, entsteht der Eindruck, dass das von der Bürokratie her weit schlimmer ist als beim Staat. Man muss sich überlegen, wie man das angeht. Wir haben ein Startprojekt auf den Weg gebracht. Wir haben den Auftrag an das Sekretariat gegeben, wie könnte das gehen mit den DIN-Normen? Wir werden genau schauen, was da los ist. Sie wissen, dass solche DIN-Ausschüsse teilweise genutzt werden, um den Wettbewerb fernzuhalten. Als Unternehmer sage ich das durchaus sehr kritisch. Große Unternehmen beschicken die DIN-Ausschüsse. Dort werden dann Normen vereinbart, die sehr gut zur Politik der Großunternehmen passen. Das ist ein kritisches Thema. Wie man das verhindern kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wären Themen, wo wir uns vorstellen können, dass wir die angehen. Bei Berufsgenossenschaften habe ich mich einmal sehr unbeliebt gemacht, bei der Industrie- und Handelskammer (IHK), und habe gesagt, Berufsgenossenschaften sind die mit den goldenen Wasserhähnen. Die Unfallquoten sinken immer stärker, aber die Beiträge bleiben nahezu so hoch wie früher. Von den Arbeitgebervertretern in der Berufsgenossenschaft bekommen sie ordentlich Feuer, dass das alles nicht so sei. In meinen Augen ist das alles so. Bei diesem Thema müssen wir gemeinsam überlegen, vielleicht haben Sie auch gute Ideen, wie man das gut leisten könnte.

Abg. **Franziska Hoppermann** (CDU/CSU): Habe ich Sie richtig verstanden, Sie versuchen sich einen Überblick zu verschaffen, welches die größten Bereiche der untergesetzlichen Normen-Bürokratielast sind, und diese dann prioritär anzugehen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist ja die Summe der Teile, die es dann ausmacht.



Lutz Goebel (NKR): Wir fangen erst einmal mit den DIN-Normen an, weil sie für uns der Hebel sind. Wenn wir nicht billiger bauen können, wird das mit dem Wohnungsbau gar nichts. Das ist ein guter Hebel, um etwas zu bewegen. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie auch in andere Bereiche Bewegung hineingebracht werden kann. Wenn ich mir die riesigen Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft des BMDS anschau, sehe ich, welche Dimensionen das angenommen hat. Im Moment habe ich keine Idee, wie man das ordnungsgemäß aufsetzen kann, dass es auch eine Möglichkeit ist, den Hebel anzusetzen. Wir können natürlich mit dem Scheinwerfer drauf leuchten und Missstände sichtbar machen. Das hilft schon einmal, auch mit den Medien. Aber ausreichen wird das wahrscheinlich nicht.

Abg. Franziska Hoppermann (CDU/CSU): Gemeinsam kommen wir dort zu einem iterativen Prozess. Umso besser ist es, dass wir uns gemeinsam hier in diesem Ausschuss mit Ihrem Bericht und der Arbeit befassen. So kommen wir vielleicht gemeinsam durch die Tür. In Anbetracht der Zeit noch eine schnelle Frage: Mich beschäftigt, was die kommunale Ebene angeht und die Bürokratielast auch, die Frage, wie mangelnde Ermessensausübung eigentlich zu mehr Bürokratie und Verlangsamung führt. Ist das ein Punkt, auf den Sie schauen?

Lutz Goebel (NKR): Das ist ein komplexes Thema. Die meisten Kommunen wollen sehr genaue Vorgaben haben, damit sie keine Fehler machen und damit es hinterher überprüfbar ist. Wenn ich in die Unternehmerwelt gehe, wir haben in meinem Unternehmen sehr viele Kompetenzen vorne an die Front verlagert. Front heißt Vertrieb, Service-Disponenten, Applikationsingenieure und so weiter. In einer schnelllebigen Welt wie der unseren müssten die Mitarbeiter in den Verwaltungen, in den Kommunalverwaltungen viel mehr Freiräume haben, Dinge selbst zu entscheiden. Dafür brauchen sie aber auch den Rückhalt. Nicht dass hinterher der Bundesrechnungshof oder die Verwaltungsgerichte den Kommunen in den Nacken steigen. Ich habe dafür keine einfache Antwort. Das ist bei uns über Jahrzehnte so gewachsen. An der Stelle brauchen wir in letzter Konsequenz einen Kulturwandel.

Der Vorsitzende: Jetzt für die AfD-Fraktion Herr Maack.

Abg. Sebastian Maack (AfD): Herr Goebel, Sie hatten in Ihrer letzten Aussage uns gegenüber gesagt, dass man an die Prozesse herangehen müsse, wenn man das vereinfachen wolle. Da möchte ich bedingt zustimmen, insofern dass die Prozesse aus meiner Sicht der zweite Schritt sind, vor dem Schritt der Digitalisierung, was dann der dritte Schritt ist. Ich habe selbst 20 Jahre lang solche Projekte in der Wirtschaft gemacht und habe aber auch fünf Jahre als Verwaltungsleiter gearbeitet. Ich kenne also beide Seiten. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt eine Komplexitätsreduktion. Übertragen auf den rechtlichen Rahmen oder den Staat bedeutet das, Gesetze zu streichen. Was würden Sie von der Idee halten, einmal 40 bis 60 Prozent aller Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften – also nicht ganze Gesetze aber Regelungsinhalte, also 40 bis 60 Prozent der Regelungsinhalte in allen Gesetzen und Verordnungen – zu streichen und erst dann anzufangen, die Prozesse zu optimieren?

Lutz Goebel (NKR): Ich halte das nicht für praktikabel. Wenn Sie sagen Digitalisierung vor Prozessen, es läuft ja eigentlich andersherum. Wir schauen uns an, wie ist der Prozess an und ...

Abg. Sebastian Maack (AfD): Ich sagte es andersherum: Erst Komplexitätsreduktion, zweiter Schritt Prozessoptimierung, dritter Schritt Digitalisierung.

Lutz Goebel (NKR): Die Komplexitätsreduzierung schaffen Sie darüber, dass Sie Prozesse untersuchen. Sie können das bei Bayer in Leverkusen sehen, wo das gerade im großen Stil gemacht wird. Genauso müssen Sie die Themenkomplexe systematisch abarbeiten. Aber zu sagen 40 oder 60 Prozent der Gesetze zu streichen – welche sollen das denn sein? Einfach „par ordre du mufti“ oder so etwas? Das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Man muss von der Belastung her kommen: Wo drückt der Schuh am meisten? Was kostet die Unternehmen am meisten Kraft und Geld? Darüber müssen Sie drangehen, und so können Sie das auch tun.

Abg. Sebastian Maack (AfD): Sie haben gesagt, die Gesetze müssen praxistauglicher werden. Mich würde interessieren, was Sie von dem aktuellen System der öffentlichen Anhörungen halten. Sie wurden sicherlich schon einmal als Sachverständiger geladen. Mein Eindruck ist, dass bei diesen



Anhörungen alle Parteien in der Regel die Gutachter einladen, die genau das sagen, was sie selbst hören möchten, um dann die Fragen zu stellen, auf die genau diese Antworten gegeben werden. Was halten Sie von öffentlichen Anhörungen als Instrument für gute Gesetze?

Lutz Goebel (NKR): Das ist ein Teil der Lösung. Meines Erachtens müssen Sie vorher schon, wenn Sie das Gesetz bauen, die Leute befragen, die davon betroffen sind, wie man das Gesetz einfacher machen kann und wie sollten wir es gestalten, damit es auch voll automatisierbar ist. Die Anhörung im Bundestag bringt neues Licht hinein. Inwiefern das in irgendeiner Form genutzt wird, um sich gut aussehen zu lassen, das ist ein anderes Thema. Wichtig ist die Arbeit davor. Heutzutage läuft es doch so, die Koalition einigt sich auf einen Kompromiss und am nächsten Tag schreibt ein Jurist ein Gesetz. Meines Erachtens ist das falsch. Das ist nicht überall so, es gibt auch andere Gesetze, die mit langem Vorlauf sind, die besser gemacht sind. Aber Sie müssen von vornherein visualisieren, sagen, wie der Prozess aussieht und die Leute aus dem Vollzug hereinholen, Kommunen und so weiter. Man muss prüfen, ob das Gesetz in der Praxis funktioniert oder angepasst werden muss, damit es möglichst einfach funktioniert. Diese Arbeit ist extrem wichtig. Wenn das Gesetz in dieser Form aufgebaut ist, dann muss man sehen, inwieweit man die Anhörung dazu nutzt, zusätzliche Beurteilungen hineinzubringen.

Der Vorsitzende: Vielen Dank, und für die SPD-Fraktion Parsa Marvi.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen wieder an Herrn Goebel, weil ich Forderungen des NKR noch einmal kommentiert haben will. Die Fragen können aber gerne ans BMDS abgegeben werden. Sie fordern die Bundesregierung auf, eine Blaupause zum rechtssicheren Datenaustausch im Rahmen des Once-Only-Prinzips vorzulegen. Was muss aus Ihrer Perspektive gegeben sein, um eine solche Rechtssicherheit herzustellen?

Lutz Goebel (NKR): Ich bin zu dieser Frage nicht aussagefähig. Ich weiß nicht, ob Herr Vogel etwas dazu sagen kann.

Yannick Vogel (BMDS): Die Ausarbeitungen des NKR im Sozialstaatsgutachten sind durchaus aufbaubar. Wir haben dort eine solche Blaupause

vorangelegt. Darauf könnte man aufbauen, um den Sozialstaat einfacher zu machen sowie in ganz vielen anderen Lebenslagen die Nachnutzbarkeit von Daten zu erhöhen und das Once-Only-Prinzip tatsächlich zum Leben zu erwecken.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Vielen Dank. Sie fordern ein einheitliches föderales Datenmanagement, das Überblick über verfügbare Daten und deren Qualität gibt, sowie auf noch fehlende Register verweist. Wo sollte aus Ihrer Perspektive die Gesamtsteuerung dafür liegen?

Lutz Goebel (NKR): Die Gesamtsteuerung sollte sicherlich beim BMDS liegen. Die Voraussetzung für gute Digitalisierung sind saubere Register. Die Registermodernisierung, die ja hier schon seit vielen auf der Agenda steht, kommt eigentlich nicht richtig voran. Alles ist extrem schwerfällig. Das muss neu gesteuert werden. Vielleicht kann Herr Amthor ergänzen, wie das geplant ist.

PSSt Philipp Amthor (BMDS): Was die Governance-Struktur betrifft – und auch im Hinblick auf den vorherigen Punkt zu Once-Only, Registermodernisierung – ist unser entscheidender Punkt der NOOTS-Staatsvertrag und das Inslaufenkommen dieses Systems. Kleiner Werbeblock für 23:00 Uhr im Plenum am Donnerstag. Mit diesem Staatsvertrag ist die Grundlage gelegt, um die Register zu vernetzen. Dort wird nicht alles gleichzeitig gehen, sondern da geht es darum, dass es schlau ist, dass wir versuchen, das, was konkret die Lebenslagen beeinflusst, besonders stark nach vorne zu stellen. Deshalb die Register, die für Sozialstaatsmodernisierung nutzbar sind, prioritär nutzen. Was die Governance-Struktur angeht, ist es so, dass wir das NOOT-System als BMDS nicht allein werden steuern können, sondern dass die Basis der Förderalen-IT-Kooperation (FITKO) auch dafür genutzt wird. Diese Governance-Struktur ist dafür die Grundlage. Der IT-Planungsrat spielt auch eine wichtige Rolle. Im nächsten Jahr werden wir als BMDS den Vorsitz übernehmen.

Der Vorsitzende: Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch einmal Dr. Anna Lührmann.

Abg. Dr. Anna Lührmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herr Staatssekretär Amthor, ich habe ein wenig über Ihre Antwort in der letzten Runde nachgedacht. Sie haben suggeriert, dass die Bundesregierung gerade an einer Deutschland-App



arbeitet. Wenn das nicht zutrifft, korrigieren Sie mich gerne. Ich habe es so verstanden. Ich bin daraufhin nochmal auf die Internetseiten der Bundesregierung gegangen und habe mir Ihre Modernisierungsagenda noch einmal gründlich angeschaut. Da steht dazu nichts drin. Deswegen die präzise Nachfrage: Ist das vom Nationalen Normenkontrollrat vorgelegte Konzept einer Oberfläche, an der Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat interagieren können etwas, woran die Bundesregierung konkret arbeitet? Wenn ja, wie sehen die konkreten Schritte und Zeitpläne aus?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Es ist immer gut, noch einmal nachzufragen, damit man nicht missverstanden wird. Das ist sehr serviceorientiert. Der Punkt ist richtig, wir müssen nur die Reihenfolge ändern. Der Normenkontrollrat hat einmal gesagt, erst die Inhalte, dann die Paragraphen. So würde ich es bei der Deutschland-App etwas abgewandelt beschreiben: erst der Inhalt, dann die Verpackung. Ich habe vorhin versucht, mich von den Inhalten anzunähern. Also Verwaltungsdigitalisierungsleistungen, die man abrufen kann, jetzt zum Teil browserbasiert, die in eine App zu übertragen, ist für sich genommen dann kein großes Hexenwerk. Das, was browserbasiert geht, vom User-Interface in eine App zu übertragen. Wichtig ist der Mehrwert – und deswegen nannte ich das Thema EUDI-Wallet. Mit Identifizierung und Authentifizierung in einer App, daraus ergibt sich dann ein konkreter Mehrwert. Darauf kann man aufbauen. Wie man diese App nennt, ob Deutschland-App oder Super-App, da gibt es sehr viel im Raum, dort würde ich nicht vorgreifen. Wichtig ist, die Inhalte nach vorne zu stellen. Eine EUDI-Wallet, die uns ermöglicht, Authentifizierung, Identifizierung, eine Bezahlungsfunktion und die Struktur von Ende-zu-Ende-Verwaltungsleistungen über ein zentrales Portal oder eine Plattform abzurufen, ist das zentrale Vorhaben. Eine App wäre dann aus meiner Sicht die Verpackungsfrage mehr noch als die Inhaltsfrage. Wir arbeiten an all diesen Themen, Ende-zu-Ende-Digitalisierung, wir arbeiten an der EUDI-Wallet. Das sind konkrete Vorhaben. Es gibt jetzt kein Vorhaben, das „Deutschland-App“ heißt.

Der Vorsitzende: Für die Fraktion Die Linke, Frau Lemke.

Abg. Sonja Lemke (Die Linke): Sie haben die One-in-One-out-Regel in die One-in-Two-out-Regel

verstärkt. Das wird grundsätzlich begrüßt. Im Prinzip wird es damit weniger Gesetze geben. Wann ist man denn an dem Punkt, dass man damit fertig ist? Oder macht man das einfach so lange, bis alles weg ist? Die zweite Frage ist: Mit welchen Regeln wollen Sie sicherstellen, dass das von den einzelnen Ressorts durchgesetzt wird? Welche Sanktionen drohen dann?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Ich gehe davon aus, dass es eine Frage an die Bundesregierung war, denn der Normenkontrollrat bewertet sozusagen die Bürokratiebremse, führt sie seinerseits nicht aus. Da erscheint es mir notwendig, noch einmal die Methodik zu erläutern, was sich hinter One-in-One-out verbirgt. Dort geht es nicht – das hatte ich in diesem Rahmen schon einmal gesagt – um die Anzahl der Gesetze. Das wäre eine relativ sinnlose Regelung, wenn man sagt, ich führe ein stark belastendes Gesetz ein und streiche dafür einfach zwei überhaupt nicht belastende Regelungen. Dann hätte diese Regelung keinen Wert. Es geht immer um den materiellen Inhalt von Erfüllungsaufwand, der reduziert werden soll. Diese Regelung bezieht sich immer auf die Länge einer Wahlperiode. Wichtig ist für uns, die wird nicht dazu führen, dass der Normenbestand so ist, dass es in Deutschland keine Gesetze mehr gibt. Die Regelung wird den Erfüllungsaufwand reduzieren. Sie trägt dazu bei, dass wir unsere Gesamterfüllungsziele von 25 Prozent Reduktion der Bürokratiekosten und von Senkung des Erfüllungsaufwands um 10 Milliarden Euro erreichen. Diese Instrumentarien Bürokratiebremse, One-in-One-out beziehungsweise One-in-Two-out – soweit modifiziert – bilden in Zusammenschau mit den ressortscharfen Rückbauzielen das zusammen komponierte Konzert, um die Zahlen der Reduktion zu erreichen.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Wir sind am Ende der zweiten Debattenrunde angekommen. Wir nehmen als Ausschuss diesen Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis. Dazu gibt es keinen Widerspruch. Wir bedanken uns bei unseren Gästen, beim Vorsitzenden des Nationalen Normenkontrollrats, lieber Herr Goebel, herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden sind. Vielen Dank, Herr Vogel. Beim Parlamentarischen Staatssekretär bedanken wir uns ebenfalls herzlich. Der öffentliche Teil



und der nichtöffentliche Teil der Sitzung sind
hiermit beendet.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung: 15:27 Uhr

Hansjörg Durz, MdB
Vorsitzender